



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

11 בדצמבר 2023

1690

כ"ח בכסלו התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק בליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל).

382התשפ"ד-2023

הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023

1. תיקון סעיף 10א בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002' (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 10א –

(1) בסעיף קטן (א), במקום הרישה עד המילה "מצריכות" יבוא "נמסרה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת (בסעיף זה – הוועדה), הודעה על החלטה לפתוח במלחמה, לנקוט פעולה צבאית משמעותית או לנקוט פעולות צבאיות אחרות לפי סעיף 40(ג) לחוקייסוד: הממשלה (בסעיף זה – חוק היסוד), רשאית הממשלה להכריז כי המלחמה, הפעולה הצבאית המשמעותית או הפעולות הצבאיות האחרות מצריכות", במקום "במהלך המלחמה או" יבוא "במהלך המלחמה, הפעולה הצבאית המשמעותית או" ואחרי "הפעולות הצבאיות" יבוא "האחרות";

ד ב ר י ה ס ב ר

הצעת החוק שלפנינו כוללת, בסעיף 1 המוצע, תיקון קבע לסעיף 10א האמור אשר נועד להתאים את הוראות הסעיף לתיקונים שנעשו בסעיף 40 לחוק היסוד; נוסף על כך, בסעיף 2 מוצע לקבוע הוראת שעה שתחול במשך ארבעה חודשים מיום תחילת החוק המוצע, המתייחסת לשינויים המפורטים בסעיף 10א(א) שיחולו בעקבות הכרזת הממשלה כי הפעולות הצבאיות המשמעותיות מצריכות את תחולתם. שינויים אלה כוללים שינויים שנקבעו בתקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (מועדים לטיפול בלוחמים בלתי חוקיים בעת מלחמה או פעולות צבאיות), התשפ"ד-2023, שהותקנו בסמוך לאחר פרוץ אירועי 7 באוקטובר ותוקנו מאז כמה פעמים, וכוללים נוסף על כך גם הארכה של חלק מהמועדים בהתאם לנסיבות העדכניות, והכול כפי שיפורט להלן.

סעיף 1 כאמור בחלק הכללי, חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים מסדיר בין השאר את הסמכויות החוקיות להחזקתם במשמורת וקובע את בעלי התפקידים המוסמכים לכך ואת תקופות הכליאה טרם הבאה לביקורת שיפוטית בבית משפט. החוק כולל הוראות שונות אשר חלות על כליאת לוחמים בלתי חוקיים בעת שגרה, ולצד זאת הוראות מיוחדות אשר חלות במצבי לחימה.

סעיף 10א לחוק מסמך את הממשלה להכריז על תחולת הוראות ייחודיות, במקרה שבו היא מסרה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת הודעה על החלטה לפתוח במלחמה או על פעולות צבאיות, לפי סעיף 40(ג) לחוק היסוד. על פי הסעיף, נקבע, בין השאר, כי אם הודיעה הממשלה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת על החלטה לפתוח במלחמה או פעולות צבאיות, רשאית היא להכריז כי נדרשת תחולה מיוחדת של הוראות סעיפים (ב) ו-4 לחוק, בשינויים מסוימים. בסעיפים אלה נקבע הדרג אשר מוסמך להורות על כליאתו של לוחם בלתי חוקי בשגרה

כללי. סעיף 10א לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002' (להלן – חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים או החוק), שעניינו "הכרזה על שינויים בתחולת הוראות החוק", קובע כי במקרה שבו הודיעה הממשלה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת על החלטה לפתוח במלחמה או על פעולות צבאיות לפי סעיף 40(ג) לחוקייסוד: הממשלה (להלן – חוק היסוד), רשאית היא להכריז כי המלחמה או הפעולות הצבאיות מצריכות תחולה של הוראות שונות בחוק, בשינויים כמפורט בנוסח הסעיף. הכריזה הממשלה כאמור, יחולו הוראות אלה לעניין לוחמים בלתי חוקיים שנכלאו במהלך המלחמה או הפעולות הצבאיות כאמור בין השאר, מתייחסים השינויים להוראות הנוגעות לסמכויות החוקיות להחזקה במשמורת של לוחם בלתי חוקי, בעלי התפקידים המוסמכים לכך ותקופות הכליאה טרם הבאה לביקורת שיפוטית בבית משפט.

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) פתחו ארגוני הטרור ברצועת עזה במתקפת פתע רצחנית נגד אורחיה של מדינת ישראל (להלן – אירועי 7 באוקטובר). נוכח מתקפה זו, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה כי נדרש לנקוט פעולות צבאיות משמעותיות שעלולות להוביל, ברמת הסתברות קרובה לוודאי, למלחמה, לאחר שמכוח זו נאצלה לה בהחלטת הממשלה מס' 3840 מיום 27 במאי 2018, בהתאם להוראות סעיף 40(א) לחוק היסוד וסעיף 6(ב) לחוק הממשלה, התשס"א-2001 (ראו גם את החלטת הממשלה מס' 6 מיום 3 בינואר 2023 בדבר הקמת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי ותפקידיה). הודעה על החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי נמסרה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023). מיום מתקפת הפתע ועד עתה, נתפסו בשטחה של מדינת ישראל וברצועת עזה מחבלים רבים שנכלאו בהתאם להוראות החוק.

¹ ס"ח התשס"ב, עמ' 192; התשע"ו, עמ' 651.

- "(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), אצלה הממשלה את סמכותה להחליט על פתיחה במלחמה או על נקיטת פעולה צבאית משמעותית, לוועדת שרים, כאמור בסעיף 40(א1) לחוק היסוד, וועדת השרים האמורה הפעילה את סמכותה והודעה על כך נמסרה לוועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת כאמור בסעיף 40(ג) לחוק היסוד, רשאית ועדת השרים להכריז כאמור בסעיף קטן (א).";
- (3) בסעיף קטן (ב), אחרי "לפי סעיף קטן (א)" יבוא "או סעיף קטן (א1)" ובמקום "לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת (בסעיף זה – הוועדה)" יבוא "לאישור הוועדה";

ד ב ר י ה ס ב ר

בלתי חוקיים רבים יותר מאשר בשגרה, בדומה למלחמה או פעולות צבאיות אחרות. כמו כן, בעלי התפקידים המוסמכים להורות על החזקה במשמורת לפי חוק בעת שגרה, עוסקים במאמץ המבצעי, ולכן עשוי להתקיים צורך להפעיל את סעיף 10א כך שבעלי דרגות נמוכות יותר, כקבוע בסעיף, יהיו בעלי הסמכות להוצאת צווי המשמורת ולהארכת תקופת המשמורת טרם הבאה לפני בית משפט.

לפסקה (2)

מוצע לקבוע כי במקרה שבו הממשלה אצלה לוועדת שרים את סמכותה להחליט על פתיחה במלחמה או לנקוט פעולה צבאית משמעותית כאמור, ועדת השרים האמורה תהיה מוסמכת גם להפעיל את הסמכות לפי סעיף 10א לחוק. זאת, משום שאין זה סביר שאת ההחלטה המשמעותית על פתיחה במלחמה תהיה מוסמכת לקבל ועדת השרים, אך על הפעלת סעיף 10א רק הממשלה תהיה מוסמכת להחליט. לכן, כאמור, מוצע לקבוע כי ההחלטה על הפעלת סעיף 10א תהיה בידי הפורום שהחליט באותו מקרה על פתיחה במלחמה או על נקיטת פעולה צבאית משמעותית כאמור.

לפסקה (3)

לפי סעיף 40(ג) לחוק היסוד, על החלטת הממשלה לפתוח במלחמה או לנקוט פעולה צבאית משמעותית כאמור תימסר הודעה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ואם הייתה זו ועדת השרים שקיבלה את ההחלטה, תימסר הודעה על כך לוועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת (וכן לממשלה). ואולם, לעניין הוראת סעיף 10א, מוצע לקבוע כי גם אם ועדת השרים היא זו שתחליט להפעילו, הכרזה מכוחו תובא לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ולא לאישור ועדת משנה שלה. זאת, מאחר שבשונה מכפי שנקבע בנוגע להחלטת ועדת השרים על פתיחה במלחמה או על נקיטת פעולה צבאית משמעותית, בנסיבות אלה לא מתקיימים הטעמים המצדיקים כי הפיקוח הפרלמנטרי יבוצע בידי פורום מצומצם מן הרגיל.

ועל ביטולו של צו כליאה כאמור. בהתאם לסעיף 10א, עם מתן הודעה על פתיחה במלחמה או פעולות צבאיות, רשאית הממשלה להכריז כי הסמכויות הקבועות בסעיפים אלה, להורות על כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים או שחרורם, יהיו נתונות בשל מצב מלחמתי זה, לדרג זוטר יותר, המפורט בסעיף.

בהתאם לתיקון שנערך בסעיף 40 לחוק היסוד (הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 6) (פורסם בס"ח התשע"ח, עמ' 636)) (להלן – תיקון מס' 6), חוק היסוד קובע כיום, בסעיף 40(א), כי בדומה להחלטה על פתיחה במלחמה, גם החלטה על פעולה צבאית משמעותית העלולה להוביל, ברמת הסתברות קרובה לוודאי, למלחמה, צריכה להתקבל על ידי הממשלה. לצד זאת, נקבע בסעיף 40(א1) לחוק היסוד, כי הממשלה רשאית להחליט לאצול את הסמכות להחליט לפתוח במלחמה או לנקוט פעולה צבאית משמעותית כאמור דרך כלל או במקרה מסוים, לידי ועדת שרים. בתיקון שנערך במקביל בסעיף 6 לחוק הממשלה, התשס"א–2001 (חוק הממשלה (תיקון מס' 12), התשע"ח–2018 (פורסם בס"ח התשע"ח, עמ' 637)), נקבע כי אצילת סמכות הממשלה כאמור תהיה לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי. ואכן, סמכות הממשלה להחליט על פתיחה במלחמה או על נקיטת פעולה צבאית משמעותית כאמור נאצלה לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי ביום י"ז בסיוון התשע"ח (31 במאי 2018) ("פ"ה התשע"ח, עמ' 9622).

מוצע להתאים את הגורמים המוסמכים להכריז על תחולת ההוראות לפי סעיף 10א לחוק, לשינויים שנעשו בהוראת סעיף 40 לחוק היסוד, כאמור בתיקון מס' 6.

לפסקה (1)

מוצע לקבוע כי יהיה ניתן להפעיל את סעיף 10א לחוק גם בעקבות החלטה על נקיטת פעולה צבאית משמעותית העלולה להוביל, ברמת הסתברות קרובה לוודאי, למלחמה, וזאת כדי להתאים את ההוראה לאמור בסעיף 40(א) לחוק היסוד. הטעמים לצורך בהפעלתו של סעיף 10א לחוק במצב של מלחמה או במצב של פעולות צבאיות אחרות כאמור בסעיף 40(ב) לחוק היסוד, עשויים להתקיים גם במצב של נקיטת פעולה צבאית משמעותית. שהרי גם פעילות צבאית משמעותית עשויה להצדיק את תפיסתם של לוחמים

(4) בסעיף קטן (ג), במקום הרישה עד המילה "שאושרה" יבוא "תוקפה של הכרזה שאושרה", במקום "הממשלה רשאית" יבוא "הממשלה או ועדת השרים, לפי העניין, רשאיות", אחרי "המלחמה" יבוא "הפעולה הצבאית המשמעותית" ואחרי "הפעולות הצבאיות" יבוא "האחרות".

הוראת שעה – 2. בתקופה של ארבעה חודשים מיום תחילתו של חוק זה יקראו את סעיף 10א(א) לחוק העיקרי כך:

ד ב ר י ה ס ב ר

(13 באוקטובר 2023) הכריזה הממשלה פעם נוספת על הפעלת סעיף 10א לחוק, בשים לב לשינויים המהותיים האמורים שנכללו בתקנות כאמור. הכרזה זו אושרה על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום ג' בחשוון התשפ"ד (18 באוקטובר 2023).

התיקונים לתקנות שעת החירום – נוכח המתקפה הרחבה והחריגה נגד מדינת ישראל ומספרם חסר התקדים של המחבלים שיש יסוד סביר להניח שהם לוחמים בלתי חוקיים המסכנים את ביטחונה של המדינה, ביום י"א בחשוון התשפ"ד (26 באוקטובר 2023) תוקנו התקנות (ק"ת התשפ"ד, עמ' 212). לאחר התיקון, הכריזה הממשלה ביום י"א בחשוון התשפ"ד (26 באוקטובר 2023) פעם נוספת על הפעלת סעיף 10א לחוק. הכרזה זו אושרה על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום י"ז בחשוון התשפ"ד (1 בנובמבר 2023), והיא עומדת בתוקף עד יום כ"ח בטבת התשפ"ד (9 בינואר 2024). בעקבות המשך ההתפתחויות במצב הלחימה, ביום כ"ב בכסלו התשפ"ד (5 בדצמבר 2023) תוקנו התקנות פעם נוספת (ק"ת התשפ"ד, עמ' 724). לאחר התיקון הנוסף, הכריזה הממשלה ביום כ"ב בכסלו התשפ"ד (5 בדצמבר 2023) פעם נוספת על הפעלת סעיף 10א לחוק.

להלן יפורטו ההסדרים החוקיים שהשתנו בחוק, כנוסחו לאחר התקנת תקנות שעת החירום ותיקונן, ולאחר הפעלת סעיף 10א לחוק:

1. משך הוראת הכליאה הזמנית – הוראת כליאה זמנית של מי שיש יסוד סביר להניח שהוא לוחם בלתי חוקי, לפי סעיף 3(א) לחוק, שבמהלכה יש לבחון את הוצאת צו הכליאה, תקפה למשך 42 ימים, חלף 7 ימים כפי שקבוע בחוק בלא התקנות, לאחר הכרזה על הפעלת סעיף 10א;

2. סמכות למתן צווי כליאה במקרה של הליך פלילי – ניתן להסמיך גם קצין בדרגת תא"ל, מעבר לרמטכ"ל או אלוף שהוא הסמיך לכך, להורות על כליאתו של לוחם בלתי חוקי במקרה שבו ננקט נגדו הליך פלילי, לפי סעיף 9(ב) לחוק;

3. ביקורת שיפוטית – הבאתו של כלוא לביקורת שיפוטית לפני שופט בית המשפט המחוזי, לפי סעיף 5(א) לחוק, תיעשה לכל היותר 45 ימים ממועד כליאתו, חלף 14 ימים כפי שקבוע בחוק בלא התקנות;

4. מפגש עם עורך דין – לכלוא יתאפשר להיפגש עם עורך דין לא יאוחר מ־28 ימים ממועד כליאתו, חלף 7 ימים כפי שקבוע בחוק בלא התקנות;

לפסקה (4)

סעיף 10א(ג) לחוק קובע הוראות לעניין הארכת תקופת ההכרזה על הפעלת סעיף 10א שתוקפה הראשוני הוא שלושה חודשים. מוצע להתאימו לחוק היסוד כך שאם ועדת השרים החליטה על הפעלת סעיף 10א מלכתחילה, היא גם זו שתחליט על הארכת ההכרזה מעבר לשלושת החודשים האמורים. כמו כן מוצע גם בהקשר זה להתאים את ההוראה לחוק היסוד כך שהיא תתייחס גם לנסיבות של נקיטת פעולה צבאית משמעותית.

סעיף 2 ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) פתחו ארגוני הרטרור ברצועת עזה במתקפת פתע רצחנית נגד אזרחיה של מדינת ישראל. במהלך המתקפה נתפסו בשטחה של מדינת ישראל מחבלים רבים ונכלאו בהתאם להוראות החוק. נוכח מתקפה זו, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה כי נדרש לנקוט פעולות צבאיות משמעותיות שעלולות להוביל, ברמת הסתברות קרובה לוודאי, למלחמה, לאחר שסמכות זו נאצלה לה בהחלטת הממשלה מס' 3840 מיום 27 במאי 2018, בהתאם להוראות סעיף 40(א) לחוק היסוד וסעיף 6(ב) לחוק הממשלה, התשס"א–2001 (ראו גם את החלטת ממשלה מס' 6 מיום 3 בינואר 2023 בדבר הקמת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי ותפקידיה). הודעה על החלטת ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי נמסרה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023).

ביום כ"ה בתשרי התשפ"ד (10 באוקטובר 2023) הכריזה הממשלה על שינויים בהוראות החוק בהתאם לסמכותה מכוח סעיף 10א לחוק. בהתאם להכרזה זו, הורחבה תקופת הוראת הכליאה הזמנית לפי סעיף 3(א) לחוק לשבעה ימים חלף 96 שעות, וכן חל שינוי בדרגת הגורמים המוסמכים לפי סעיפים 3(ב) ו־4 לחוק. הכרזה זו אושרה על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ"ז בתשרי התשפ"ד (12 באוקטובר 2023).

בסמוך למועד זה, ביום כ"ח בתשרי התשפ"ד (13 באוקטובר 2023), התקינה הממשלה את תקנות שעת חירום (מועדים לטיפול בלוחמים בלתי חוקיים בעת מלחמה או פעולות צבאיות), התשפ"ד–2023 (להלן – התקנות) (ק"ת התשפ"ד, עמ' 104). תקנות אלה הותקנו על רקע הצורך להאריך את המועדים הקבועים בחוק מעבר לאלה שחלים כיום, הן בהתייחס למועדים הנוגעים להחלטות בעניין צווי הכליאה לפי החוק והן בהתייחס לסמכות למנוע פגישת כלוא עם עורך דין. בהמשך לכך ביום כ"ח בתשרי התשפ"ד

(1) בפסקה (1), במקום "3(ב) ו-4" יבוא "3(ב), 4 ו-9(ב)";

(2) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(2א) הסמכויות הנתונות בסעיפים קטנים 6(א) ו-6(א) לממונה יהיו נתונות גם לקצין בדרגת סגן אלוף שהרמטכ"ל או ראש אגף המודיעין של צבא הגנה לישראל הסמיכו לכך, ולראש צוות חוקרים בשירות הביטחון הכללי, שראש שירות הביטחון הכללי הסמיכו לכך";

ד ב ר י ה ס ב ר

ולקבל החלטות בעניין כליאתם, ובהמשך לכך לאפשר את עריכת הביקורת השיפוטית ההולמת לאלה שיוחלט על צו כליאה בעניינם. הגידול המשמעותי בכמות הכלואים משפיע הן על מועדי הכליאה והן על המועדים לעניין מניעת מפגש של הכלוא עם עורך דינו, כפי שיפורט להלן.

לפסקה (1)

מוצע לעגן בהוראת השעה את התיקון שנקבע בתקנות, ולפיו סמכות הרמטכ"ל להורות על צו כליאה קבוע לצד הליך פלילי תהיה נתונה גם לקצין בדרגת תא"ל שהוסמך לכך. סעיף 9 לחוק קובע שרק הרמטכ"ל או אלוף שהוא הסמיך לכך רשאי להורות על כליאתו של לוחם בלתי חוקי במקרה שבו ננקט נגדו הליך פלילי. סעיף 10א(א)(1) קובע כי ניתן להסמיך תא"ל להפעיל את הסמכויות המנויות בסעיפים 3(ב) ו-4 לעניין מתן צו כליאה וביטולו (לאחר הכרזת הממשלה על הפעלת סעיף 10א), אך לא מתייחס לסעיף 9 האמור. בהינתן שקצינים בכירים אלה הם המוסמכים לקבל החלטות בעניין צווי הכליאה, והם העוסקים בנושא זה על כלל היבטיו במהלך מצב המלחמה, מוצע להקנות להם גם סמכות זו.

לפסקה (2)

מוצע לעגן במסגרת הוראת השעה את התיקון שנקבע בתקנות, ולפיו הסמכות להורות על מניעת מפגש עם עורך דין תהיה נתונה גם לקצין בדרגת סא"ל שהוסמך לכך. לנוכח מספרם הרב של הלוחמים הבלתי חוקיים והמשימות הרבות שמוטלות על צה"ל בימים אלה, מוצע להקנות סמכות זו לקצינים אלה כדי שיהיה ניתן לקבל החלטות ביחס לכל הכלואים שיש למנוע את מפגשם עם עורך דין, במועדים הקבועים בחוק. עוד מוצע לאפשר הסמכת דרג מקביל לסא"ל בשירות הביטחון הכללי – ראש צוות חוקרים – להורות על מניעת מפגש עם עורך דין. הדבר דרוש מטעמים דומים, לנוכח מספרם הרב של הלוחמים הבלתי חוקיים והמשימות הרבות המוטלות על השירות בימים אלה. לעניין זה יוזכר כי הגדרת "ממונה" לפי החוק כוללת שתי חלופות – האחת במסגרת הצבאית והשנייה במסגרת שירות הביטחון הכללי.

5. סמכות הממונה למנוע מפגש עם עורך דין – הממונה רשאי להורות שכלוא לא ייפגש עם עורך דין עד 45 ימים מיום כליאתו, חלף 10 ימים כפי שקבוע בחוק בלא התקנות. כמו כן, ניתן להסמיך ממונה בדרגת סא"ל, ולא רק אל"מ ומועלה;

6. סמכות שופט למנוע מפגש עם עורך דין – שופט בית המשפט המחוזי רשאי, לפי בקשה שהוגשה לו באישור היועץ המשפטי לממשלה, להורות שכלוא לא ייפגש עם עורך דין, או להאריך את התקופה האמורה, ובלבד שסך כל תקופות הדחייה של פגישת כלוא עם עורך דין לא יעלה על 80 ימים מיום הכליאה, חלף 21 ימים כפי שקבוע בחוק בלא התקנות;

7. היוועדות חוזית – עוד נקבע בתקנות הסדר בעניין קיום הליכים שיפוטיים לפי החוק באמצעות היוועדות חוזית, תוך החלת ההוראות הרלוונטיות שנקבעו בסעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, בנוסח לפי התיקון שנעשה לאחרונה בעניין זה (בהוראת שעה), בשינויים המחויבים. בד בבד, ההוראות הותאמו כך שיהיה ניתן לקיים את הדין בהיוועדות חוזית גם אם הכלוא אינו מיוצג.

בהצעת החוק שלפנינו מוצע לעגן את התיקונים האמורים במסגרת הוראת שעה לארבעה חודשים שתחילתה את תקנות שעת החירום, ובד בבד גם לערוך שינויים בהתייחס למועדים שנקבעו בתקנות ולהאריכם על רקע מצב הלחימה המתמשך והנסיבות העדכניות. כאמור, המלחמה שנכפתה על מדינת ישראל הביאה להתמודדות עם מספר חסר תקדים של לוחמים בלתי חוקיים. בהמשך למתקפה מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה פעילות תמרון קרקעי של כוחות צה"ל בתוך רצועת עזה. עוד בתחילת הלחימה וטרם תחילת התמרון הקרקעי ברצועת עזה, נעצרו לוחמים בלתי חוקיים רבים שנכנסו למדינת ישראל במהלך אירועי 7 באוקטובר. עד כה, התמרון הקרקעי הביא למעצר של מאות רבות של כלואים נוספים מכוח החוק, ועם המשך התמרון מספר זה צפוי להמשיך לגדול. מצב חסר תקדים זה מחייב עריכת התאמות בחוק, כדי לאפשר לגורמי הביטחון להתמודד עם כמות הכלואים, לערוך להם שימועים, לבחון את עניינם באופן מעמיק

(3) בפסקה (3), במקום "שבעה" יבוא "45", במקום "שבעה" יבוא "45" ובסופה יבוא "ואולם, על אף האמור בסעיף 3(א), הוראת כליאה זמנית לא תעמוד בתוקפה לתקופה העולה על 30 ימים אלא אם כן ניתנה או הוארכה על ידי קצין בדרגת רב־סרן ומעלה.";

(4) אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) בסעיף 5, בכל מקום, במקום "14 ימים" יקראו "75 ימים";

(5) בסעיף 6(א), במקום "שבעה ימים" יקראו "30 ימים";

(6) בסעיף 6(א1), במקום "לעשרה ימים" יקראו "ל-75 ימים";

ד ב ר י ה ס ב ר

שנית, מוצע להוסיף את פסקאות (5) עד (7) בעניין מניעת המפגש עם עורך דין. בפסקה (5) מוצע להאריך במעט את התקופה שבמהלכה נדרש לאפשר מפגש של הכלוא עם עורך דינו, וזאת מ־28 ימים כפי שקבוע בתקנות כעת (חלף 7 ימים כפי שקובע החוק) לתקופה של 30 ימים. נוסף על כך, מוצע בפסקה (6) לקבוע כי ממונה יהיה רשאי להאריך את מניעת המפגש לתקופה של 75 ימים, חלף 45 הימים הקבועים בתקנות (שנקבעו במקום 10 הימים הקבועים בחוק). לבסוף, מוצע בפסקה (7) לקבוע כי גם שופט בית המשפט המחוזי יהיה רשאי להאריך את מניעת המפגש ב־45 ימים בכל פעם, עד לתקופה מרבית של 180 ימים בסך הכול החל מיום הכליאה, חלף 80 הימים הקבועים בתקנות (שנקבעו במקום 21 הימים הקבועים בחוק).

פרקי זמן אלה נדרשים בשל מצב הלחימה הקיים, ולנוכח המספר הרב של הלוחמים הבלתי חוקיים. חקירות הלוחמים הבלתי חוקיים הן חקירות מורכבות, אשר עולה מהן מידע חיוני לביטחון המדינה ולצורך מניעת סיכון לחיי אדם. לפיכך כדי לממש את מטרות החקירה והחוק על הצד הטוב ביותר, ובהתאם לצרכים ששוקפו בהקשר זה על ידי גורמי הביטחון, נמצא כי מניעת מפגש בהתאם לתקופות המוצעות היא חיונית ומוצע לעגנה כאמור בהוראת השעה.

לבסוף, מוצע להוסיף את פסקה (8) ובה לעגן את ההסדר בעניין היוועדות חזותית, בהתאם להסדר שנקבע בתקנות. ישנם לוחמים בלתי חוקיים רבים הכלואים במיתקנים שונים של שירות בתי הסוהר ויש קושי מהותי להסיע את כולם לדיונים באולמות בתי המשפט, בשל כמות הכלואים, מסוכנותם הרבה, מורכבות השינוע שלהם, העומס שמוטל על שירות בתי הסוהר בתקופה זו ומצב הלחימה שבו אנו מצויים בימים אלה.

על כן, מוצע להחיל את ההוראות המתאימות שנקבעו בסעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן – חוק סדר הדין הפלילי), כפי שתוקן לאחרונה בחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 93 – הוראת שעה – חרבות ברזל) (היוועדות חזותית), התשפ"ד-2023 (ס"ח התשפ"ד, עמ' 10), בשינויים המחויבים. החלה זו תיעשה בשינוי שלפיו יהיה ניתן לקיים את הדיון בהיוועדות חזותית גם אם הכלוא אינו מיוצג. זאת משום שהחוק, הגם שקובע כי אם ביקש זאת הכלוא, רשאי בית המשפט למנות לו עורך דין לשם ייצוגו, אינו מטיל על בית

לפסקה (3)

מוצע לקבוע כי משך הוראת הכליאה הזמנית עד להוצאתו של צו כליאה קבוע יעמוד על 45 ימים, חלף 42 הימים הקבועים כיום בתקנות או 7 ימים הקבועים בנוסח החוק. מספרם הרב של הלוחמים הבלתי חוקיים מצריך הארכה זו, שכן טרם הוצאת הצו הקבוע נערך שימוע לכלוא ובחינה פרטנית ומעמיקה של עניינו, ורק לאחר מכן מתקבלת החלטה. מדובר בהליך ארוך ומורכב, ולנוכח מספרם חסר התקדים של הכלואים נדרש להאריך את המועד האמור. בשים לב למשך הכליאה הארוך יותר, מוצע לעגן את הקבוע בתקנות כי הסמכות להורות על כליאה מעבר ל־30 ימים, תוקנה לקצין בדרגה בכירה יותר מדרגת סרן הקבועה בחוק. כך, רק קצין בדרגת רס"ן ומעלה יוכל להחליט על כליאה זמנית עד לתקופה של 45 ימים, ואילו סמכותו של קצין בדרגת סרן תעמוד בעינה (עד 30 ימים כפי שקבוע בתקנות כיום).

לפסקה (4)

מוצעים כמה תיקונים והתאמות נוספות לסעיפי החוק כפי שיחולו בהתאם להוראות סעיף 10א(א), בשלושה נושאים: הבאה לפני שופט, מפגש הכלוא עם עורך דין והיוועדות חזותית, כמפורט להלן.

ראשית, מוצע להוסיף את פסקה (4) בעניין הבאה לפני שופט. בהתאם להארכה המוצעת בדבר תוקף הוראת הכליאה הזמנית ולמספר הרב של הכלואים, נדרש גם להאריך את מועד הבאת הלוחמים הבלתי חוקיים שהוחלט על הוצאת צו כליאה בעניינם, לביקורת שיפוטית לפני שופט בית המשפט המחוזי. לשם היערכות מיטבית והכנת התיק לביקורת שיפוטית, ובהתאם לניסיון שהצטבר עד כה מהטיפול בלוחמים הבלתי חוקיים הרבים שנכלאו מאז פרוץ המלחמה, מוצע להאריך את התוקף המרבי של צו כליאה, שמעבר אליו נדרשת החלטה שיפוטית על המשך כליאתו, וזאת לתקופה של 75 ימים מיום הכליאה (חלף 45 הימים הקבועים היום בתקנות – שהחליפו את 14 הימים הקבועים בנוסח החוק). תקופה זו נדרשת כדי לאפשר די זמן ממועד הוצאת צו הכליאה הקבוע ועד למועד שבו עניינו של הכלוא חייב להידון לפני שופט בית המשפט המחוזי, זאת, בשים לב לצורך לבחון כל תיק על המידע הפרטי המבסס את צו הכליאה בו, לערוך השלמות נדרשות ולהספיק לקיים בפועל את הדיונים הרבים בבית המשפט המחוזי.

(7) בסעיף 6(א2), אחרי "להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א1)" יקראו "בתקופות נוספות אשר לא יעלו על 45 ימים כל אחת" ובמקום "21 ימים" יקראו "180 ימים";

(8) דיונים לפי סעיפים 5 ו-6 יתקיימו שלא בנוכחות הכלוא אלא בהשתתפותו בדרך של היוועדות חזותית, ויחולו לעניין זה סעיפים קטנים 143(ב) ו-143(ג) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982,² בשינויים המחויבים ובשינויים המפורטים להלן; אין בפסקה זו כדי לגרוע מהוראות סעיף 5(ה) לעניין קיום דיון שלא בנוכחות הכלוא או בא כוחו, ומהוראות סעיף 6 לעניין הסמכות להורות שכלוא לא ייפגש עם עורך דין;

(א) בסעיף 143(ב), המילים "ובכפוף להוראות סעיף קטן (ו)" – לא ייקראו;

(ב) על אף האמור בסעיף קטן 143(ג)(1), אם הכלוא אינו מיוצג, ניתן לקיים את הדיון בלא נוכחות סניגור;

ההכרזה לפי סעיף 10א לחוק העיקרי שעמדה בתוקף ערב תחילתו של חוק זה,³ תמשיך לעמוד בתוקפה ויראו אותה כאילו ניתנה לפי הסעיף האמור בנוסחו לפי חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

ולעניין הסמכות להורות שכלוא לא ייפגש עם עורך דין, כך שבמצבים שבהם ננקטו סמכויות אלה הן יחולו גם ביחס לדיון שמתקיים בהיוועדות חזותית.

סעיף 3 מוצע לקבוע הוראת מעבר שתאפשר את הפעלת הסמכויות בהתאם לחוק המוצע מכוח ההכרזה שכבר עמדה בתוקף ערב תחילתו של החוק, ולקבוע מפורשות כי ההכרזה האמורה, שניתנה לפי סעיף 10א לחוק ערב תחילתו, תמשיך לעמוד בתוקפה עם תחילת החוק ויראו אותה כאילו ניתנה מכוחו.

המשפט חובה לעשות כן (סעיף 6(ג) לחוק). אי לכך אף אם הכלוא אינו מיוצג, ניתן לקיים את הדיון בהיוועדות חזותית בלא נוכחות סניגור. שינוי נוסף ביחס להוראות סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי הוא שתחולת ההוראות בענייננו לא תהיה תלויה בתוקפה של הכרזה של שר המשפטים כאמור בסעיף 143(ו) לחוק סדר הדין הפלילי, וזאת משום שבענייננו מדובר בהסדר שתלוי בהכרזה לפי סעיף 10א לחוק ולא לפי חוק אחר.

עוד מוצע להבהיר כי אין בהוראות בעניין קיום דיונים בהיוועדות חזותית כדי לגרוע מההוראות הקבועות בחוק לעניין קיום דיון שלא בנוכחות הכלוא או בא כוחו

² ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

³ ראו י"פ התשפ"ד, מס' 11698, עמ' 464 – תוקפה עד יום כ"ח בטבת התשפ"ד (9.1.2024) (ת"ט י"פ התשפ"ד, מס' 11705, עמ' 500); י"פ התשפ"ד, מס' 11740, עמ' 732 – תוקפה עד יום כ"ח בטבת התשפ"ד (9.1.2024).

